

1500216-19.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO MARCELINO DOS SANTOS

Vistos.

ROGERIO MARCELINO DOS SANTOS (RG: 45.635.764, filho de Valmir Marcelino dos Santos e Aparecida Rosa dos Santos) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei nº 8072/90 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-19.2021.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 29 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-19.2021.8.26.0593 - Controle: 2021/000746

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO MARCELINO DOS SANTOS

Vistos.

ROGERIO MARCELINO DOS SANTOS (RG: 45.635.764, filho de Valmir Marcelino dos Santos e Aparecida Rosa dos Santos) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei nº 8072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, no dia 20 de abril de 2021, por volta das 23h50, na Rua Mário Bataiola, n. 501, Bloco G2, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 10,04 g (massa líquida) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 80/82), o réu foi citado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 96/99).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações ministeriais e defensivas constantes no termo retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/8), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), pela fotografia (fls. 12), pelo laudo de constatação de substância entorpecentes (fls. 23/25), pelo laudo definitivo de entorpecentes (fls. 61/65) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

As testemunhas Paulo Roberto Paulino e Jéssica Marques da Silva, policiais militares, declararam, na fase inquisitiva (fls. 5 e 6), que, na data dos fatos, por volta das 23h50, realizavam patrulhamento preventivo pela Zona Sul da cidade e, ao passar nas proximidades do Conjunto Habitacional Paulo Lúcio Nogueira (CDHU), avistaram o réu levando consigo em uma das mãos um saco plástico. Ao visualizar a viatura, o réu dispensou o saco plástico e corre, sendo alcançado logo em seguida e detido. Em busca pessoal, localizaram, com ROGERIO, moedas e duas notas de dois reais, totalizando R\$8,00 (oito reais), e, no interior da sacola plástica anteriormente dispensada no chão, foram encontrados 31 (trinta e um) microtubos plásticos contendo cada qual pó branco semelhante a cocaína. Ao ser questionado, o acusado afirmou que o entorpecente localizado era para seu uso próprio e que o dinheiro lhe pertencia. Em juízo, ratificaram a versão prestada na fase inquisitiva e acrescentaram que não conheciam o réu, o qual, na ocasião, disse que correu ao avistar a viatura em virtude de outro rapaz, que estava junto dele, dizer para fazê-lo, porém não viram ninguém naquele momento além do próprio acusado. Pontuaram que o réu segurava uma sacola antes de iniciar a fuga. Confirmaram que o local é ponto de venda de entorpecentes. Ressaltou, o policial Paulino, que, quando a viatura apareceu, de imediato, o acusado correu (quando olhou para o local, já viu o autor correndo). Ainda, asseveraram que não foi realizada campana, sendo que a policial Jéssica, por fim, afirmou não ter dúvida de que a sacola apreendida foi dispensada pelo acusado.

Na fase inquisitiva, o réu (fls. 7) disse que estava na hora errada e no local errado. Contou foi até o local comprar maconha, pois é usuário. Havia um rapaz (cujo nome desconhecia) em sua companhia e, em dado momento, ele disse "corre". Confirmou que correu, mas foi alcançado pelos policiais. Disse que tinha apenas cerca de R\$5,00 (cinco reais) para comprar maconha. Negou que carregasse alguma sacola e tampouco que possuía microtubos com cocaína. Em seu interrogatório judicial, ratificou a versão prestada em solo policial, acrescentando que parou de usar drogas no dia posterior aos fatos, pontuando que trabalhava como servente de pedreiro. Questionado, disse que já foi preso por crime de receptação. Ressaltou não conhecer os policiais que o abordaram.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, vale deixar consignado que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão.

Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega a suspeição comprová-la. Sem contar que os agentes prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometerem crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando à autodefesa.

Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada à qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No mesmo sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des.

Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, desde a fase inquisitiva, não se alterando na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar os réus.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Do exame dos autos, extrai-se que os policiais militares, em patrulhamento por local conhecido pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, avistaram o réu, que correu assim que viu a viatura, porém foi alcançado e detido. Conforme pontuado pelos policiais, o acusado tinha uma sacola em mãos, a qual dispensou antes de tentar se evadir. Em busca pessoal, localizaram com ROGERIO moedas e duas notas de R\$2,00 (dois reais), totalizando R\$ 8,00 (oito reais), e, no interior da sacola plástica mencionada, foram encontrados 31 (trinta e um) microtubos plásticos contendo, cada qual, pó branco semelhante a cocaína. Ao ser questionado, o acusado afirmou que o entorpecente localizado era para seu uso próprio e que o dinheiro lhe pertencia. A droga e o dinheiro foram apreendidos (fls. 11), e os laudos de fls. 23/25 e 61/65 constatarem a presença de cocaína nos entorpecentes.

Ainda, não se sustenta a alegação do réu de que a droga seria para seu uso próprio, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendida (31 – trinta e um – microtubos), não comprovando, o réu, o exercício de atividade lícita para que pudesse adquirir tantos entorpecentes somente para seu uso. Ademais, estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e os entorpecentes estavam acondicionados em forma típica para venda. Não bastasse, foi apreendido dinheiro com o acusado. De se notar que ambos os policiais afirmaram que não conheciam o réu, sendo que ele confirmou que não os conhecia nem tinha nada a dizer a respeito da abordagem policial. Outrossim, os policiais foram uníssomos em dizer que não viram ninguém além do réu no local, bem como que tinham certeza de que ele estava

com a sacola apreendida momentos antes de correr.

Ressalte-se que o possível uso de drogas (o réu se declarou usuário na fase policial e, em juízo, afirmou que, à época dos fatos, fazia uso de entorpecentes) não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Ainda, quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, neste caso específico deve incidir o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário, a quantidade de entorpecente não foi vultosa e as circunstâncias da prisão não evidenciam o exercício constante de atividades ilícitas nem que integre associação criminosa.

Portanto, caracterizados os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, nada a considerar na primeira fase de aplicação da pena, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. No terceiro estágio, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição acima exposta, qual seja, a prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Assim, reduzo a reprimenda em 1/5 (um quinto), esclarecendo que os entorpecentes apreendidos são de quantidade considerável, bem como de alto poder vulnerante, restando, assim, o cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios para fixação da pena privativa de liberdade, é imposta em 400 (quatrocentos) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa imposta, eis que não se pode negar que o réu trazia consigo quantidade considerável de entorpecentes, que poderia servir dezenas de usuários. Ademais, de se considerar que a droga apreendida (cocaína) tem alto poder vulnerante, motivo pelo qual reputo adequado a fixação do regime inicial intermediário para cumprimento da pena.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar ROGERIO MARCELINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Decreto a perda do dinheiro apreendido com o acusado, em favor do FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei n.11.343/2006.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e ao cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 30 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA